COMISIÓN DEL PROYECTO DE PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT).
ALCALDÍA MUNICIPAL.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA.
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.

ASUNTO:

Liberia, 21 de octubre de 2026.

- Observación técnica formal sobre el **Reglamento de Espacio Público y Paisaje (PR_Lib - 07)**.
- Adición de regulaciones sobre la saturación, etiquetado, retiro perentorio y desinstalación de cableado de telecomunicaciones en desuso ("chatarra aérea").
- Tipificación de la chatarra aérea y tendidos en desuso como contaminación visual e infracción grave al espacio público.
- Establecimiento de la facultad de ejecución subsidiaria municipal, cobro de costos operativos y sanciones pecuniarias a empresas operadoras infractoras.
- Delimitación de zonas prioritarias de soterramiento de redes y propuesta de gobernanza mediante convenio interinstitucional con Coopeguanacaste R.L., SUTEL y operadoras.

Estimados señores:

Yo, **Alejandro Soto Barquero**, cédula de identidad **1-0643-0396**, vecino del cantón de Liberia, en mi condición de ciudadano y administrado, presento formalmente la siguiente observación técnica al Proyecto de Plan Ordenamiento Territorial Cantonal de Liberia.

I. ANÁLISIS TÉCNICO, AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO SOBRE EL CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN DESUSO

De la revisión detallada del **Reglamento de Espacio Público y Paisaje (PR_Lib - 07)**, se constata una omisión regulatoria crítica en los artículos 19 (De la contaminación visual en espacios públicos) y 28 (Instalación de infraestructura en espacios públicos). El texto actual limita la infraestructura de redes a una remisión genérica a la normativa nacional, omitiendo mecanismos de control local sobre la acumulación desmedida de acometidas, cables en desuso y equipos abandonados por empresas privadas de telecomunicaciones, televisión por cable e internet.

Esta omisión exige la incorporación inmediata de los siguientes criterios técnicos y operativos:

- **Riesgo Físico, Estructural y Seguridad Vial:** La acumulación indiscriminada de cableado en la postería pública genera una sobrecarga mecánica no calculada sobre los postes. El desprendimiento o la pérdida de tensión de líneas muertas que cuelgan a baja altura en vías colectoras y residenciales representa un peligro inminente para peatones, ciclistas y vehículos de carga o recolección de residuos.
- **Afectación al Arbolado Urbano y Paisaje Cantonal:** La saturación aérea choca directamente con los objetivos de protección paisajística y ambiental establecidos en los artículos 2, 21 y 27 de este mismo Reglamento. Asimismo, la masa de cables colgados interfiere de forma

negativa con el Plan de Arborización Municipal, obligando frecuentemente a realizar intervenciones antitécnicas ("desmoches" o podas severas) en el arbolado urbano para despejar líneas que, en muchos casos, ya no prestan ningún servicio activo.

- **Imposibilidad Actual de Deducir Responsabilidades por Falta de Etiquetado:** Actualmente resulta imposible para la inspección municipal identificar a cuál empresa pertenece un tendido aéreo abandonado o caído, lo que fomenta la impunidad de los operadores privados. Se requiere exigir la identificación clara y obligatoria (marbetes visibles o códigos de color) en cada tendido.
- **Período de Vida Útil y Plazo de Retiro:** Cuando un usuario cancela un servicio o la empresa realiza una migración tecnológica (ej. de cobre a fibra óptica), el cableado anterior queda permanentemente abandonado en el espacio público. Debe fijarse un plazo perentorio e improrrogable para su remoción.
- **Soterramiento Progresivo:** El Plan Regulador debe establecer una visión prospectiva hacia el soterramiento de redes en el cuadrante central y zonas de alta densidad, alineado con las tendencias modernas de desarrollo urbano sostenible.

II. SUSTENTO LEGAL Y NORMATIVO

- **Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240):** El artículo 17 ampara el derecho a la participación ciudadana en audiencias públicas para formular observaciones a los instrumentos de planificación. Asimismo, faculta a los gobiernos locales para dictar las normas de ordenamiento del espacio público urbano.
- **Código Municipal (Ley N.º 7794):** Artículos 4 y 75, que otorgan a la Municipalidad la potestad y la obligación de velar por el correcto uso del espacio público, la seguridad de las vías cantonales y la erradicación de elementos que pongan en riesgo la integridad física de las personas administradas.
- **Ley Orgánica del Ambiente (Ley N.º 7554) y Constitución Política (Art. 50):** Tutelan el derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación visual.
- **Jurisprudencia de la Sala Constitucional:** Los Votos N.º 2018-018614 y N.º 2019-015848 han determinado explícitamente que la inacción de las corporaciones municipales ante la acumulación de cableado aéreo en desuso vulnera el derecho a un ambiente sano y al paisaje urbano, ordenando a las municipalidades coordinar la desinstalación y limpieza de dichos tendidos.
- **Ley General de Telecomunicaciones (Ley N.º 8642) y SUTEL:** Definen las competencias del sector, reservando a las municipalidades la administración y tutela de su espacio público territorial frente al despliegue de infraestructura.

III. PETITORIA CONCRETA Y RECTIFICACIONES SOLICITADAS

Con base en los fundamentos técnicos y legales expuestos, solicito formalmente la incorporación de las siguientes modificaciones específicas en el **Reglamento de Espacio Público y Paisaje (PR_Lib - 07)**:

- **PRIMERO (Tipificación como Contaminación Visual):** Modificar el **Artículo 19 (De la contaminación visual en espacios públicos)** mediante la adición de un inciso "e" con la siguiente redacción:

*"**e.** Se considerará contaminación visual grave la acumulación, saturación y abandono de cableado de telecomunicaciones en desuso por parte de las empresas prestatarias de servicios (conocido como 'chatarra aérea'), así como la presencia de tendidos descolgados, caídos o que incumplan las alturas mínimas de seguridad sobre las aceras, parques y vías públicas del cantón."*

- **SEGUNDO (Reforma Integral del Artículo 28):** Sustituir la redacción actual del **Artículo 28 (Instalación de infraestructura en espacios públicos)** por el siguiente texto normativo estructurado:

"**Artículo 28. Instalación, mantenimiento y ordenamiento de infraestructura de telecomunicaciones.**

Para la instalación de redes de telecomunicaciones deberá acatarse la normativa nacional vigente. Adicionalmente, el uso del espacio público aéreo y subterráneo por parte de empresas operadoras quedará sujeto a las siguientes disposiciones locales:

a) Identificación obligatoria del cableado: Todo operador está obligado a etiquetar e identificar claramente sus tendidos aéreos (mediante marbetes visibles o códigos de color con el nombre de la empresa) para individualizar responsabilidades administrativas y civiles en caso de desprendimiento, falta de mantenimiento o abandono.

b) Obligación de retiro y plazo perentorio: Toda empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones estará obligada a retirar de la postería pública, en un plazo no mayor a 30 días naturales tras la rescisión del servicio o cambio tecnológico, todo cableado, acometida, caja o equipo en desuso.

c) Facultad de ejecución subsidiaria y sanciones: En caso de incumplimiento u omisión tras el apercibimiento correspondiente, la Municipalidad de Liberia quedará facultada para proceder al retiro subsidiario de la chatarra aérea (directamente o mediante convenio con el propietario de la postería), trasladando la totalidad de los costos operativos a la empresa infractora, sin perjuicio de la aplicación de las multas que establezca este Plan Regulador por afectación al espacio público.

d) Zonas prioritarias de soterramiento: La Municipalidad exigirá la canalización subterránea de las redes de telecomunicaciones en todos los proyectos nuevos de urbanización, condominios y fraccionamientos con fines urbanos, y promoverá planes progresivos de soterramiento en el cuadrante central (distrito histórico) y zonas comerciales de Liberia."

- **TERCERO (Gobernanza e Inclusión en la Memoria del POT):** Solicito que se incluya en la memoria de gestión del Plan Regulador la recomendación expresa para que la Alcaldía Municipal suscriba un **Convenio Interinstitucional de Cooperación** con Coopeguanacaste R.L. (o la empresa propietaria de la postería en el cantón), la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y los operadores de telecomunicaciones, con el objetivo de coordinar brigadas periódicas de limpieza y retiro masivo de cableado aéreo obsoleto en las vías principales de Liberia.

- **CUARTO (Recepción y Notificación):** Solicito constancia de recepción, número de expediente y que la presente observación sea incorporada formalmente al expediente administrativo del Plan Regulador. Asimismo, solicito respuesta expresa a estas observaciones y que la resolución me sea notificada al medio señalado.

Atentamente,

Notificaciones: Señalo el correo electrónico **oasotob@gmail.com** para recibir notificaciones y resoluciones sobre este trámite.

Alejandro Soto Barquero
Cédula: 1-0643-0396
Firmado digitalmente (Gaudi móvil).